Padrão de Análise Fiscal: Exclusão de ICMS-ST da BC PIS/COFINS

Contexto: Auditoria estruturada para empresas do Lucro Real utilizando exclusivamente os arquivos digitais do SPED (EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições).

O modelo de auditoria abaixo fundamenta-se nas diretrizes do STJ (Tema 1.125) e nas orientações vigentes da Receita Federal (Soluções de Consulta Cosit nº 100/2025 e nº 52/2026). A premissa central exige que o ICMS-ST a ser excluído seja aquele efetivamente destacado na nota fiscal de aquisição (entrada) e deduzido de forma proporcional na receita de venda correlata.

1. Mapeamento das Entradas de ICMS-ST (EFD ICMS/IPI)

Sem o acesso direto aos arquivos XMLs, a apuração do imposto retido pelos fornecedores deve ser estruturada a partir do SPED Fiscal:

- **Fonte de Dados:** Analisar detalhadamente o **Bloco C** (Documentos Fiscais de Mercadorias).
- **Filtro por Registro C100 e C170:** Identificar as notas de entrada onde há valores consolidados no campo `VL_ICMS_ST` (campo 24 do C100) e realizar a abertura individualizada por item no registro C170 (campo 17, `VL_ICMS_ST`).
- **Chaves de Controle:** Extrair e catalogar a chave de acesso, o código do produto (`COD_ITEM`) e o montante exato de ICMS-ST retido por unidade de entrada.

2. Validação da Saída e Mapeamento da Receita (EFD Contribuições)

Nesta etapa, valida-se se os itens adquiridos com substituição tributária geraram faturamento tributado pelas contribuições na saída:

- **Fonte de Dados:** Analisar o **Bloco C** da EFD Contribuições.
- **Filtro por Registro C170 / C175:** Filtrar as saídas com base no código do produto (`COD_ITEM`) mapeado no bloco de entradas.
- **Análise Crítica de CST:** Segregar as vendas que ocorreram sob os CSTs de receita tributada (ex: 01, 02 ou 05). Se o item foi vendido com CST 04 ou 06 (monofásicos/alíquota zero), ele não possui débito de PIS/COFINS na saída, inviabilizando qualquer exclusão por falta de base de cálculo.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

3. O Desafio Técnico: Rastreabilidade e Giro de Estoque

O Lucro Real exige apuração por competência mensal. Não é permitida a exclusão integral do ICMS-ST da nota de compra se a mercadoria permanecer em estoque. A conciliação exige proporcionalidade:

- **Reconstituição de Estoque pelo SPED:** Cruzar os dados utilizando o **Registro K200 (Bloco K)** ou o **Registro H010 (Bloco H - Inventário)** do SPED Fiscal para mapear saldos iniciais, compras, movimentações e saldos finais.
- **Cálculo do ICMS-ST Unitário:** Dividir o valor total do ICMS-ST destacado no C170 de entrada pela quantidade total de itens adquiridos naquela operação.
- **Apuração da Exclusão Mensal:** Multiplicar o valor unitário apurado pela quantidade de itens efetivamente vendidos no mês sob os CSTs tributados. O valor resultante compõe o montante legal apto para a exclusão na competência fiscal analisada.

4. Execução das Retificações e Ajustes

- **Correção por Item (Segura):** Recomenda-se retificar os registros **C170 (ou C175/C190)** da EFD Contribuições, reduzindo pontualmente os campos `VL_BC_PIS` e `VL_BC_COFINS` para mitigar malhas fiscais automáticas.
- **Validação de Blocos M:** Confirmar o reflexo das exclusões diretamente na consolidação dos registros **M210 / M610** (campo `VL_AJUS_REDUC` ou base de cálculo global do período).

■■ Principais Pontos de Risco e Atenção:
1. **Substituído Intermediário:** Se a empresa comprou de distribuidores ou atacadistas, o ICMS-ST não estará destacado nos campos próprios da NF-e (ficando zerado no C170). O rastreio dependerá de informações complementares (ou do registro C176 da EFD ICMS/IPI), exigindo conciliação via regras estaduais (ex: CAT 42/SP, DRCST/SC).
2. **Isolamento do ICMS Próprio:** Deve-se extrair estritamente o valor do imposto retido por substituição (`VL_ICMS_ST`). O ICMS da operação própria do fornecedor destacado na entrada não pode ser utilizado para exclusão sob este padrão.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.